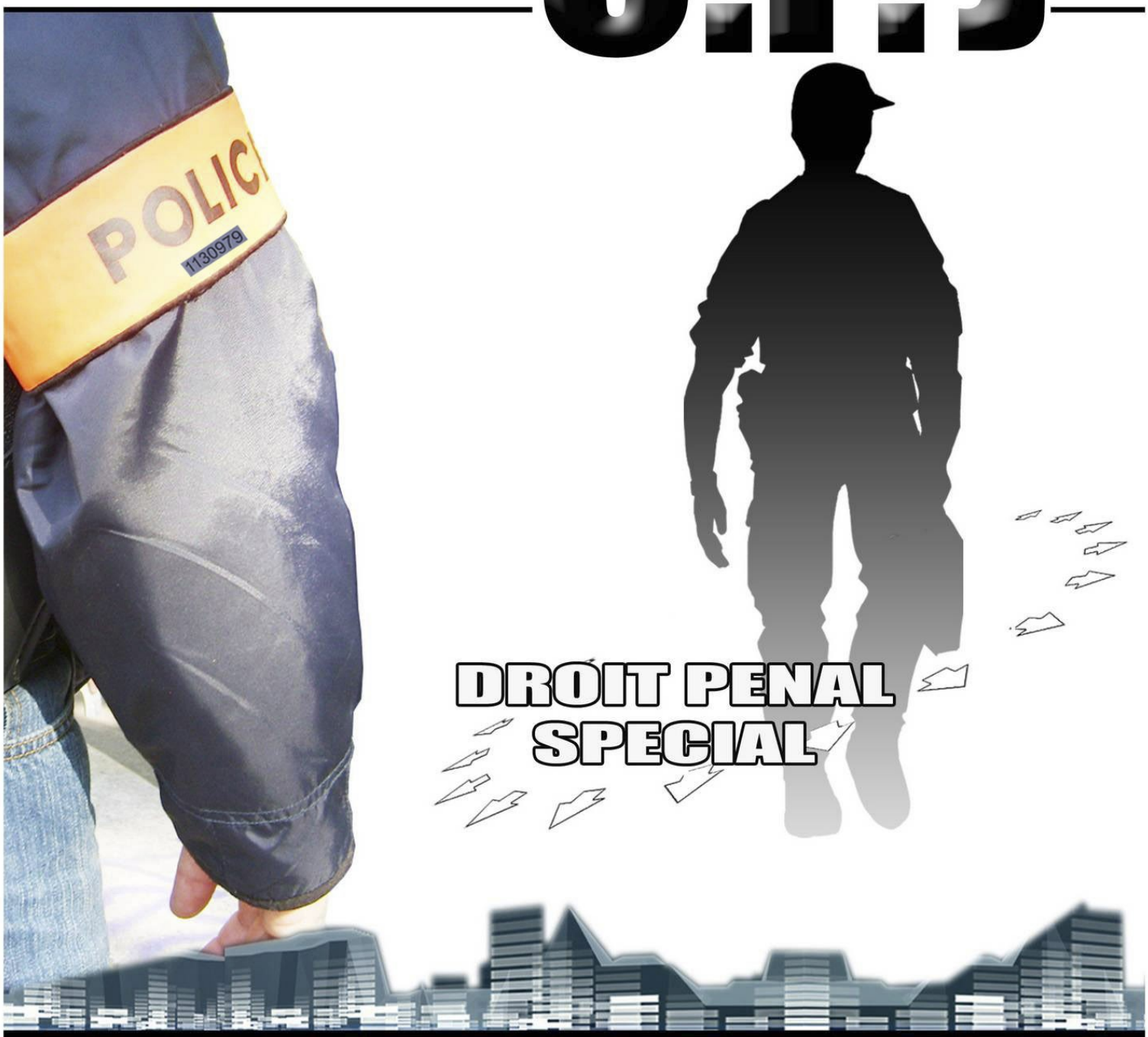
POLICE NATIONALE

ACADÉMIE DE POLICE

DOCUMENTATION

O.P.J



DROIT PENAL SPECIAL

LES INFRACTIONS A LA CIRCULATION ROUTIERE

Fascicule n°3

EXAMEN JUIN 2026

TABLE DES MATIÈRES

LA CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ÉTAT ALCOOLIQUE.....P.1

LA CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE.....P.6

LA CONDUITE APRÈS USAGE DE SUBSTANCES OU PLANTES CLASSÉES COMME STUPÉFIANTS.....P.8

LE DÉLIT DE FUITE.....P.12

LE REFUS D'OBTEMPÉRER.....P.15

LE REFUS DE SE SOUMETTRE AUX VÉRIFICATIONS.....P.17

LE DÉFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE.....P.19

LE DÉFAUT D'ASSURANCE.....P.21

LES DÉLITS RELATIFS AUX PLAQUES ET INSCRIPTIONS APPOSÉES SUR LES VÉHICULES.....P.23

LE DÉLIT DE GRAND EXCÈS DE VITESSE.....P.26

LE RODÉO MOTORISÉ.....P.28

L'INCITATION, L'ORGANISATION ET LA PROMOTION DES RODÉOS MOTORISÉS. P.31

LA CONDUITE SOUS L'EMPIRE D'UN ÉTAT ALCOOLIQUE

Constitue une infraction, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre.

Ces dispositions sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article L. 234-1 / I et V du C.R. définit et réprime la conduite sous l'empire d'un état alcoolique par un conducteur ou par l'accompagnateur d'un élève conducteur.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ UN CONDUCTEUR DE VÉHICULE OU UN ACCOMPAGNATEUR D'ÉLÈVE CONDUCTEUR

↳ Les conducteurs de véhicules

Sont visés les conducteurs de véhicules à moteur (ex : voitures particulières, poids lourds, véhicules de transport en commun, motocyclettes, cyclomoteurs, matériels agricoles et forestiers, engins de travaux publics, engins spéciaux, trolleybus), mais aussi les conducteurs des autres véhicules en circulation que sont les cycles et les véhicules à traction animale.

↳ Les accompagnateurs des élèves conducteurs

Sont également concernés les accompagnateurs des élèves conducteurs, qu'ils interviennent dans le cadre de l'enseignement de la conduite à titre gracieux, de la conduite accompagnée ou à titre de moniteur d'enseignement de la conduite.

⚖ *Jurisprudences :*

. Les seuls faits d'avoir pris le volant et mis le contact ainsi que d'avoir enclenché une vitesse suffisent pour caractériser la conduite d'un véhicule (Cass. crim., 23 mars 1994).

. L'infraction peut être relevée à l'encontre d'un prévenu qui vient de quitter son véhicule, dès lors qu'il peut être prouvé qu'il l'a conduit sous l'emprise de l'alcool (Cass. crim., 7 mars 1989).

➢ LES CAS DE CONTRÔLE DE L'ALCOOLÉMIE

↳ Les recherches obligatoires

La recherche de l'état alcoolique doit être systématiquement effectuée dans les cas visés par l'article L. 234-3 al. 1 du C.R. Cela concerne :

- ✓ l'auteur présumé d'une infraction (délit ou contravention) au code de la route punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire (ex : excès de vitesse ≥ 30 km/h),
- ✓ le conducteur ou l'accompagnateur d'élève conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation.

© SDCP – Tous droits réservés

- Les recherches facultatives

La recherche de l'état alcoolique peut également être effectuée dans les cas visés par l'article L. 234-3 al. 2 du C.R.

Cela concerne :

✓ le conducteur ou l'accompagnateur d'élève conducteur impliqué dans un accident quelconque de la circulation

✓ l'auteur présumé de l'une des infractions aux prescriptions du code de la route autres que celles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 234-3 du C.R.

- Les recherches préventives

Même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, la recherche de l'état alcoolique peut également être effectuée sur toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur, dans le cadre prévu par l'article L. 234-9 du C.R. :

✓ soit par les officiers ou agents de police judiciaire sur instruction du procureur de la République ou à leur initiative

✓ soit par les agents de police judiciaire adjoints, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire.

➢ LES MOYENS DE RECHERCHE DE L'ALCOOLÉMIE

- Le dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré

Il s'effectue à l'aide de l'éthylotest de type A (alcootest) ou à l'aide de l'éthylotest de type B (appareil portatif qui indique la teneur en alcool dans l'air expiré par l'affichage électronique de chiffres lumineux sur un cadran).

Les opérations de dépistage doivent être effectuées préalablement à toute vérification dans les cas suivants :

✓ lorsque la recherche est effectuée par un agent de police judiciaire adjoint, qui ne pourra alors agir que sur ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire,

✓ dans le cas des recherches préventives, si les officiers ou agents de police judiciaire ne sont pas équipés de matériel leur permettant de procéder « immédiatement et sur les lieux » à la vérification de l'état alcoolique.

Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur refuse de les subir, ou en cas d'impossibilité de les subir résultant d'une incapacité physique attestée par un médecin requis, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique.

- La preuve de l'état alcoolique

Les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites :

✓ soit au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques,

✓ soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué.

Selon les articles L. 234-4 C.R et R 3354-5 du code de la santé publique, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir à cette fin un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang.

Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé. Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé (art. L. 234-5 C.R.).

© SDCP – Tous droits réservés

L'indication du taux affichée par l'éthylomètre constitue à elle seule la base légale de toute procédure et sa valeur juridique est équivalente à celle de l'analyse de sang.

Dans le cas où une personne n'accepte pas l'épreuve de l'éthylomètre proposée par les policiers, au motif qu'il préfère subir un prélèvement sanguin, sa demande ne peut pas être prise en considération. En effet, c'est le policier qui choisit le mode de vérification.

L'impossibilité de choix par l'intéressé du mode de vérification doit être rappelé. S'il persiste dans son refus, c'est le délit de refus de se soumettre aux vérifications de l'imprégnation alcoolique qui sera retenu (art. L. 234-8 C.R.).

L'arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 26 mars 2019 conforte la jurisprudence du conseil d'État et impose le principe de prise en compte de la marge d'erreur des éthylomètres.

Jurisprudence :
L'interprétation des mesures de concentration d'alcool dans l'air expiré effectuées au moyen d'un éthylomètre constitue désormais pour le juge une obligation et non une simple faculté (Cass. crim., 26 mars 2019).

Il convient d'appliquer les marges d'erreur suivantes :

- 0,032 mg/l pour les concentrations en alcool dans l'air inférieures à 0,40 mg/l ;
- 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,40 mg/l et inférieures ou égales à 2,00 mg/l ;
- 30 % de la valeur mesurée pour les concentrations supérieures à 2,00 mg/l.

Il appartient aux services d'enquête de faire apparaître sur leurs procès-verbaux le taux affiché par l'éthylomètre et le taux retenu (ou marge d'erreur) en application du tableau référencé dans l'instruction de commandement du 10 avril 2019.

	Accident corporel ou infraction routière sanctionnée d'une suspension de P.C.	**Accident matériel ou infraction routière non sanctionnée d'une suspension de P.C.**	**Aucun accident ni infraction**
Recherche de l'alcoolémie	Obligatoire	Facultative	Préventive
Par OPJ ou APJ	Éthylomètre ou analyse sanguine possibles sans dépistage préalable	Dépistage préalable obligatoire	Éthylomètre ou analyse sanguine possibles sans dépistage préalable
Par APJA	Dépistage préalable seulement	Dépistage préalable seulement	Dépistage préalable seulement
Incapacité à subir le dépistage	– Attestation médecin requis – Éthylomètre ou analyse sanguine	– Attestation médecin requis – Éthylomètre ou analyse sanguine	– Attestation médecin requis – Éthylomètre ou analyse sanguine
Refus de subir le dépistage	Éthylomètre ou analyse sanguine	Éthylomètre ou analyse sanguine	Éthylomètre ou analyse sanguine
Dépistage positif	Éthylomètre ou analyse sanguine	Éthylomètre ou analyse sanguine	Éthylomètre ou analyse sanguine

↳ Le taux délictuel

Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, lorsque la concentration d'alcool est :

– soit égale ou supérieure à 0,80 g par litre de sang ;
– soit égale ou supérieure à 0.40 mg par litre d'air expiré.

© SDCP – Tous droits réservés

↳ Le taux contraventionnel

Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, l'infraction est de nature contraventionnelle :

✓ Lorsque la concentration d'alcool est égale ou supérieure à 0,20 g par litre de sang, sans atteindre 0,80 g (égale ou supérieure à 0,10 mg par litre d'air expiré, sans atteindre 0,40 mg) (article R. 234-1 I 1° C.R.) pour :

– le conducteur de véhicule de transport en commun,

On entend par transport en commun l'autobus ou l'autocar affecté au transport de personnes et de leurs bagages qui comporte plus de 9 places assises, y compris celle du chauffeur.

– le conducteur dont le droit de conduire est limité aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique,

– le conducteur en situation d'apprentissage de la conduite ou d'un titulaire d'un permis probatoire.

✓ Pour les autres conducteurs (article R. 234-1 / I – 2° C.R.) : lorsque la concentration d'alcool est égale ou supérieure à 0,50 g par litre de sang, sans atteindre 0,80 g (égale ou supérieure à 0,25 mg par litre d'air expiré, sans atteindre 0,40 mg).

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ VOLONTÉ DE CONDUIRE EN AYANT CONSOMMÉ DE L'ALCOOL

De jurisprudence constante, la conduite sous l'empire d'un état alcoolique procède d'un comportement volontaire et constitue donc une infraction intentionnelle au regard de l'article 121-3 du C.P. *(Cass. crim., 19 décembre 1994 et 18 octobre 1995)*.

L'élément moral peut résulter du simple fait de consommer de l'alcool alors que le conducteur sait qu'il va prendre le volant *(Cass. crim., 19 décembre 1994)*.

Pour les infractions contraventionnelles, l'élément moral n'est pas exigé.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

➢ AUCUNE

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	CONTRAVENTION	R.234-1/I 1° et V du C.R.		- 750 € d'amende (fait l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire)
		R.234-1/I 2° et V du C.R.		
	DÉLIT	L. 234-1/I et V du C.R.		- 3 ans d'emprisonnement - 9000 € d'amende

➢ TENTATIVE : NON

➢ COMPLICITÉ : OUI

En vertu des articles 121-6 et 121-7 du C.P. , il est possible que certaines personnes soient désignées comme complice du conducteur (par aide ou assistance ayant facilité la préparation ou la commission de l'infraction).

© SDCP – Tous droits réservés

- **<u>IMMUNITÉ</u> : OUI**

  - <u>Les diplomates</u>

    La convention de Vienne (art. 27, décret n°71-284 du 29/03/71) prévoit que les diplomates ne peuvent être soumis à aucune forme d'arrestation.

    En conséquence, il convient de ne pas faire subir à ces derniers un dépistage ou une vérification de l'alcoolémie.

  - <u>Les parlementaires</u>

    L'article 26 de la constitution de 1958 qui prévoit l'immunité des parlementaires, consacre dans ses alinéas 2, 3 et 4 leur inviolabilité, c'est-à-dire que hors le cas du flagrant délit, on ne peut poursuivre ou arrêter un parlementaire en cas de crime ou de délit (sauf autorisation de l'assemblée ou du bureau dont il fait partie).

    En ce qui concerne les épreuves de dépistage de l'alcoolémie, obligatoires à la suite d'un flagrant délit, (accident mortel ou corporel grave, etc.), rien ne s'oppose donc à ce que le dépistage soit effectué sur la personne d'un parlementaire, mais chaque fois que cela est possible, le procureur de la République doit préalablement en être informé.

© SDCP – Tous droits réservés

LA CONDUITE EN ÉTAT D'IVRESSE

Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste constitue une infraction.

Ces dispositions sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article L. 234-1 / II et V du C.R. définit et réprime le fait de conduire un véhicule ou d'accompagner un élève conducteur en se trouvant en état d'ivresse manifeste.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ UN CONDUCTEUR DE VÉHICULE OU UN ACCOMPAGNATEUR D'ÉLÈVE CONDUCTEUR

↳ Les conducteurs de véhicules

Sont visés les conducteurs de véhicules à moteur (ex : voitures particulières, poids lourds, véhicules de transport en commun, motocyclettes, cyclomoteurs, matériels agricoles et forestiers, engins de travaux publics, engins spéciaux, trolleybus), mais aussi les conducteurs des autres véhicules en circulation que sont les cycles et les véhicules à traction animale.

↳ Les accompagnateurs des élèves conducteurs

Sont également concernés les accompagnateurs des élèves conducteurs, qu'ils interviennent dans le cadre de l'enseignement de la conduite à titre gracieux, de la conduite accompagnée ou à titre de moniteur d'enseignement de la conduite.

Jurisprudences :

. Les seuls faits d'avoir pris le volant et mis le contact ainsi que d'avoir enclenché une vitesse suffisent pour caractériser la conduite d'un véhicule (Cass. crim., 23 mars 1994).

. L'infraction peut être relevée à l'encontre d'un prévenu qui vient de quitter son véhicule, dès lors qu'il peut être prouvé qu'il l'a conduit sous l'emprise de l'alcool (Cass. crim., 7 mars 1989).

➢ LA PREUVE DE L'ALCOOLÉMIE

Certaines personnes particulièrement sensibles à l'alcool peuvent présenter des signes de l'ivresse, alors qu'elles ont un taux inférieur au taux légal fixé.

L'état d'ivresse s'établit par des constatations matérielles portant sur le comportement de la personne (haleine sentant fortement l'alcool, excitation, propos incohérents, titubation, imprécision des réflexes, perte de la concentration, etc.) et ne dépend donc pas de la quantité d'alcool dans l'organisme. Le taux de l'auteur présumé de ce délit peut donc être inférieur au seuil légal. L'auteur présumé de conduite en état d'ivresse manifeste doit être soumis aux vérifications destinées à établir l'état alcoolique. Il peut y être soumis directement sans dépistage préalable (art. L. 234-6 du C.R. et Cass. crim., 9 octobre 1984).

Les juges du fond peuvent recourir à tout autre moyen de preuve pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu conformément à leur intime conviction, alors même que les vérifications n'auraient abouti à aucun résultat positif.

© SDCP – Tous droits réservés

III - ÉLÉMENT MORAL

- **VOLONTÉ DE CONDUIRE EN AYANT CONSOMMÉ DE L'ALCOOL**

L'élément moral peut résulter du simple fait de consommer de l'alcool alors que le conducteur sait qu'il va prendre le volant (Cass. crim., 19 décembre 1994).

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **AUCUNE**

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**
  - Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	L. 234-1/II du C.R.		- 3 ans d'emprisonnement - 9 000 € d'amende

- **TENTATIVE : NON**
- **COMPLICITÉ : OUI**

En vertu des articles 121-6 et 121-7 du C.P., il est possible que certaines personnes soient désignées comme complice du conducteur (par aide ou assistance ayant facilité la préparation ou la commission de l'infraction).

- **IMMUNITÉ : OUI**
  - Les diplomates

La convention de Vienne (art. 27, décret 71-284 du 29/03/71) prévoit que les diplomates ne peuvent être soumis à aucune forme d'arrestation.

En conséquence, il convient de ne pas faire subir à ces derniers un dépistage ou une vérification de l'alcoolémie.

  - Les parlementaires

L'article 26 de la constitution de 1958 qui prévoit l'immunité des parlementaires, consacre dans ses alinéas 2, 3 et 4 leur inviolabilité, c'est-à-dire que hors le cas du flagrant délit, on ne peut poursuivre ou arrêter un parlementaire en cas de crime ou de délit (sauf autorisation de l'assemblée ou du bureau dont il fait partie).

En ce qui concerne les épreuves de dépistage de l'alcoolémie, obligatoires à la suite d'un flagrant délit, (accident mortel ou corporel grave, etc.), rien ne s'oppose donc à ce que le dépistage soit effectué sur la personne d'un parlementaire, mais chaque fois que cela est possible, le procureur de la République doit préalablement en être informé.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LA CONDUITE APRÈS USAGE DE SUBSTANCES OU PLANTES CLASSÉES COMME STUPÉFIANTS

Constitue une infraction le fait pour toute personne de conduire un véhicule ou d'accompagner un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article L. 235-1 / I du C.R. définit et réprime le fait de conduire un véhicule ou d'accompagner un élève conducteur en se trouvant sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **UN CONDUCTEUR DE VÉHICULE OU UN ACCOMPAGNATEUR D'ÉLÈVE CONDUCTEUR**

  - Les conducteurs de véhicules

    Sont visés les conducteurs de véhicules à moteur (ex : voitures particulières, poids lourds, véhicules de transport en commun, motocyclettes, cyclomoteurs, matériels agricoles et forestiers, engins de travaux publics, engins spéciaux, trolleybus), mais aussi les conducteurs des autres véhicules en circulation que sont les cycles et les véhicules à traction animale.

  - Les accompagnateurs des élèves conducteurs

    Sont également concernés les accompagnateurs des élèves conducteurs, qu'ils interviennent dans le cadre de l'enseignement de la conduite à titre gracieux, de la conduite accompagnée ou à titre de moniteur d'enseignement de la conduite.

- **UN CAS PERMETTANT LA RECHERCHE DE LA PRÉSENCE DE PRODUITS STUPÉFIANTS DANS L'ORGANISME**

  - Le dépistage

    Il consiste à partir d'un recueil salivaire ou urinaire, à rechercher la présence d'une ou plusieurs substances témoignant de l'usage de stupéfiants appartenant aux quatre familles de produits stupéfiants (cannabiniques, amphétaminiques, cocaïniques et opiacés).

    Le refus de subir le test de dépistage ne constitue pas une infraction, mais entraîne l'obligation pour l'intéressé de se soumettre aux vérifications. Concernant l'accompagnateur de l'élève conducteur, l'article L. 235-2 alinéa 5 du C.R. ne prévoit pas de vérifications en cas de refus ou d'impossibilité de dépistage.

    Il convient de distinguer les cas de dépistage suivants (art. L. 235-2 C.R.):

    - ✓ Obligatoire en cas :
      - d'accident mortel de la circulation ;
      - d'accident corporel de la circulation.

© SDCP – Tous droits réservés

- ✓ Facultatif en cas :
  – d'accident matériel de la circulation ;
  – d'infraction au code de la route ;
  – d'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner l'usage de stupéfiants.
- ✓ Préventif :
  – sur réquisition du procureur de la République ;
  – à l'initiative de l'O.P.J., de l'A.P.J.
- ✓ Impossible en cas :
  – de refus de se soumettre au dépistage ;
  – de blessures graves (contre-indication médicale) ;
  – de décès.

➢ LA PREUVE DE LA PRÉSENCE DE PRODUITS STUPÉFIANTS DANS L'ORGANISME

↳ La vérification

Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l'impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d'établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l'officier ou l'agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang (art. L. 235-2 al. 5 C.R.).

⚖ *Jurisprudence :*
Un conducteur qui n'a pas été informé, suite à dépistage positif de stupéfiants, de la possibilité de demander un examen technique, une expertise ou la recherche de l'usage de médicaments psychoactifs ou que son souhait n'a pas été pris en compte, la procédure engagée à son encontre est irrégulière (Conseil d'État n°467841 du 21/11/2023).

Le décret d'application n° 2016-1152 du 24 août 2016 et l'arrêté du 13 décembre 2016 définissent les modalités des vérifications destinées à établir la preuve de l'usage de stupéfiants. L'O.P.J. ou l'A.P.J. a désormais deux possibilités : soumettre le conducteur à un prélèvement salivaire ou le soumettre à un prélèvement sanguin (art. R. 235-6 C.R.).

- ✓ Le prélèvement salivaire :
  Il est réalisé par le conducteur lui-même sous le contrôle de l'O.P.J. ou de l'A.P.J. territorialement compétent à l'aide d'un collecteur destiné au recueil de la salive et de cellules buccales. A la suite de ce prélèvement, il doit être immédiatement demandé au conducteur s'il souhaite se réserver la possibilité de demander un examen technique ou une expertise ou la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs.
  Si sa réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin.
- ✓ Le prélèvement sanguin :
  Il est pratiqué par un médecin, un interne en médecine, ou un étudiant en médecine ou un infirmier, ou un biologiste requis par un O.P.J. ou A.P.J.
  Un O.P.J. ou un A.P.J. assiste au prélèvement sanguin.
  L'examen clinique est effectué par un médecin ou un interne en médecine si l'état du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur le permet.
  . Lorsque le conducteur est décédé, le prélèvement sanguin et l'examen du corps peuvent être effectués par un médecin légiste.

© SDCP – Tous droits réservés

En application de l'article R. 235-8 du code de la route, en cas d'accident mortel, il ne peut être procédé qu'à l'analyse d'un prélèvement sanguin.

Le refus de se soumettre aux vérifications en vue d'établir si la personne conduisait sous l'emprise de stupéfiants est constitutif du délit prévu par l'article L. 235-3 du C.R.

- La recherche de la présence des substances stupéfiantes (art. R 235-10 C.R.)

Le prélèvement (salivaire ou sanguin) est transmis pour analyse à un laboratoire de police scientifique, à un laboratoire de biologie médicale ou à un expert en toxicologie. L'article 1er du décret n°2016-1152 du 24 août 2016 a supprimé la notion de dosage de stupéfiants. Désormais, l'expert en toxicologie ou le laboratoire requis doit simplement confirmer ou infirmer la présence d'une ou de plusieurs des substances stupéfiantes détectées par le dépistage sans mentionner le taux de concentration de celles-ci.

Il doit être établi une « fiche de suivi de prélèvement » qui a pour objectif de garantir la fiabilité des résultats en portant à la connaissance de l'expert ou du laboratoire requis les informations essentielles à la réalisation des analyses, tels les renseignements liés à l'administration de substances par les services de secours susceptibles de modifier les résultats d'analyse. En pratique, cette fiche sera remplie par l'O.P.J. ou l'A.P.J. et le cas échéant par le médecin examinateur, avant d'être adressée pour information à l'expert ou au laboratoire requis qui le retournera en même temps que son rapport. (Circulaire de la D.A.C.G. du 10 mai 2017).

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ VOLONTÉ DE CONDUIRE UN VÉHICULE APRÈS AVOIR FAIT USAGE DE SUBSTANCES OU PLANTES CLASSÉES COMME STUPÉFIANTS

Il s'agit d'une infraction intentionnelle relevant d'un comportement volontaire supposant que l'individu agit en connaissance de cause.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

➢ ARTICLE L. 235-1 / I DU C.R.

Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code.

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	L. 235-1/I (1ère phrase) du C.R.		- 3 ans d'emprisonnement - 9 000 € d'amende
AGGRAVÉE		L. 235-1/I (2ème phrase) du C.R.	Circonstance prévue au présent alinéa	- 5 ans d'emprisonnement - 15 000 € d'amende

➢ TENTATIVE : NON

➢ COMPLICITÉ : OUI

En vertu des articles 121-6 et 121-7 du C.P., il est possible que certaines personnes soient désignées comme complice du conducteur (par aide ou assistance ayant facilité la préparation ou la commission de l'infraction).

© SDCP – Tous droits réservés

- **<u>IMMUNITÉ</u> : OUI**

  - <u>Les diplomates</u>

La convention de Vienne (art. 27, décret 71-284 du 29/03/71) prévoit que les diplomates ne peuvent être soumis à aucune forme d'arrestation.

En conséquence, il convient de ne pas faire subir à ces derniers un dépistage de produits stupéfiants.

  - <u>Les parlementaires</u>

L'article 26 de la constitution de 1958 qui prévoit l'immunité des parlementaires, consacre dans ses alinéas 2, 3 et 4 leur inviolabilité, c'est-à-dire que hors le cas du flagrant délit, on ne peut poursuivre ou arrêter un parlementaire en cas de crime ou de délit (sauf autorisation de l'assemblée ou du bureau dont il fait partie).

En ce qui concerne le dépistage de produits stupéfiants, obligatoire à la suite d'un flagrant délit, (accident mortel ou corporel grave, etc.), rien ne s'oppose donc à ce que le dépistage soit effectué sur la personne d'un parlementaire, mais chaque fois que cela est possible, le procureur de la République doit être informé de l'opération avant qu'il y soit procédé.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LE DÉLIT DE FUITE

Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

Les articles 434-10 du C.P. et L. 231-1 du C.R. définissent et répriment le délit de fuite.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ UN CONDUCTEUR DE VÉHICULE

↳ Le conducteur

Il s'agit de la personne qui assume la direction de tout véhicule ou ensemble de véhicules (articles R. 412-6 et R.412-44 C.R.). Il possède la maîtrise matérielle des mouvements dudit véhicule.

Ne sont pas concernés les piétons, y compris ceux qui conduisent une voiture d'enfant, d'handicapé ou qui poussent à la main un vélo, un cycle ou un caddie, ni les conducteurs des matériels roulant des chemins de fer.

↳ Le véhicule

- ✓ Véhicules routiers :

  Voitures, véhicules de transport de marchandises, véhicules de transports en commun, motocyclettes, cyclomoteurs, camions, tracteurs, engins agricoles, tricycles et quadricycles à moteur, cycles, engins de déplacement personnel motorisés, engins à traction animale et voiture à bras.

- ✓ Engins fluviaux et maritimes :

  Sont concernés les engins nautiques sans moteur (barques, planches à voile) ainsi que les engins tels que bateaux, péniches, off-shore, jet ski, hydroglisseurs, etc.

- ✓ Engins volants :

  L'article L. 6142-9 du code des transports dispose que le délit de fuite est applicable en cas d'accident causé par un aéronef aux personnes de la surface, sauf le cas où il serait établi que l'arrêt de l'aéronef aurait compromis la sécurité des passagers (avions, hélicoptères, delta-plane, ULM, parachutes…).

➢ UN ACCIDENT

↳ Nature

Il peut s'agir d'un accident mortel, corporel ou matériel. C'est un fait involontaire qui a provoqué un dommage aux personnes ou aux biens. C'est un événement fortuit et anormal *(Cass. crim., 4 mai 1950)*.

Il doit s'être produit en un lieu public ou privé ouvert à la circulation et au stationnement.

L'accident peut concerner des biens meubles et immeubles (murs, véhicules, barrières, et des animaux) mais seulement dans le cas où il cause un préjudice à autrui.

© SDCP – Tous droits réservés

- Lien de causalité

  Le véhicule ou l'engin doit avoir causé ou occasionné l'accident. Le lien de causalité est exigé. Il faut toutefois envisager deux possibilités :
  - ✓ soit le véhicule est impliqué dans l'accident, c'est-à-dire qu'il y a contact entre celui-ci et la victime blessée ou la chose endommagée ;
  - ✓ soit le véhicule peut occasionner l'accident, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu contact entre le véhicule, la victime ou la chose accidentée.

➢ UNE OMISSION DE S'ARRÊTER

L'article R. 231-1 du C.R. indique que tout conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit :

- s'arrêter aussitôt que cela lui est possible sans créer un danger pour la circulation.
- lorsque l'accident n'a provoqué que des dégâts matériels, communiquer son identité et son adresse à toute personne impliquée dans l'accident.
- s'il y a des blessés ou des tués dans l'accident, faire avertir ou avertir les services de police ou de gendarmerie, communiquer son identité et son adresse, éviter de modifier l'état des lieux et faire disparaître des traces susceptibles d'êtres utilisées pour établir les responsabilités.

La Cour de cassation a fréquemment précisé que le conducteur impliqué dans un accident doit s'arrêter aussitôt *(Cass. crim., 19 mars 1956)* et à l'endroit même où l'accident s'est produit *(Cass. crim., 12 juillet 1966)*.

Cependant, entre l'arrêt immédiat et volontaire et la fuite délibérée, il existe beaucoup de situations intermédiaires illustrées par la jurisprudence. Ainsi, la durée de l'arrêt importe peu mais il faut qu'il soit suffisant pour permettre aux parties adverses et aux témoins de s'assurer de l'identité du conducteur *(Cass. crim., 26 mai 1910)* et pour permettre un minimum de constatations matérielles pour établir les responsabilités *(Cass. crim., 2 octobre 1978)*.

⚖ *Jurisprudences :*

. Le conducteur conscient de l'accident, prend la fuite et revient ensuite sur place : le délit est constitué (Cass. crim., 4 novembre 2003).

. Le conducteur, conscient de l'accident, ne s'arrête pas et se présente ensuite à la police ou à la gendarmerie. Le délit est constitué (Cass. crim., 19 mars 1956 et 19 novembre 1974).

. Le conducteur s'arrête mais tente d'égarer les recherches en donnant un faux nom ou une fausse adresse : le délit est constitué (Cass. crim., 14 avril 1959).

. Le conducteur manifeste clairement son intention de prendre la fuite, mais il est empêché car son véhicule est endommagé ou parce qu'il est retenu par les victimes ou les témoins : le délit est constitué car l'arrêt doit être immédiat et volontaire (Cass. crim., 10 juin 1970).

. Le conducteur arrête sur place son véhicule dont il est le propriétaire pendant un temps suffisamment long pour permettre à l'autre partie ou aux témoins de relever son immatriculation pour identification : le délit est non constitué même s'il omet ou refuse de décliner son identité (Cass. crim., 16 janvier 1958 et 2 juillet 1969).

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONSCIENCE D'AVOIR CAUSÉ OU OCCASIONNÉ UN ACCIDENT

Le conducteur a connaissance de l'accident qu'il a causé ou occasionné. Il s'en est rendu compte, il l'a vu, il l'a constaté.

➢ VOLONTÉ DE SE SOUSTRAIRE A UNE RESPONSABILITÉ PÉNALE OU CIVILE ÉVENTUELLE

Il n'est pas nécessaire que le juge constate que le prévenu ait encouru une responsabilité pénale ou civile, il suffit qu'il ait pu l'encourir (*Cass. crim., 23 mai 1953)*. Le conducteur a la volonté de se soustraire à sa propre responsabilité par la fuite.

© SDCP – Tous droits réservés

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

➢ **AUCUNE**

Cependant, l'article 434-10 al.2 du C.P. dispose que : « Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1,221-18,221-19,221-20,222-19-1 et 222-20-1. Ces dispositions s'appliquent uniquement s'il s'agit d'un véhicule ou engin terrestre sans moteur, fluvial ou maritime.

V - RÉPRESSION

➢ **PEINES ENCOURUES**

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	434-10 al.1 du C.P.		- 3 ans d'emprisonnement - 75 000 € d'amende

➢ **TENTATIVE : NON**

➢ **COMPLICITÉ : OUI**

Est complice par provocation, assortie d'abus d'autorité, le propriétaire de la voiture de maître qui donne l'ordre à son chauffeur de poursuivre sa route après un accident *(T.G.I. PARIS, 19 novembre 1982)*.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LE REFUS D'OBTEMPÉRER

Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article L. 233-1 / I du C.R. définit et réprime le refus d'obtempérer.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ LES AGENTS HABILITÉS

Les termes « fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions » englobent les agents énumérés aux articles L. 130-1 à L. 130-4 du C.R.

Ces personnes doivent être clairement identifiables par le port des insignes extérieurs et apparents de leur qualité.

⚖ *Jurisprudences :*

. La tenue spéciale de sécurité (gilets, bandeaux, brassards réfléchissants) portée par les agents pouvait induire en erreur le prévenu sur leur qualité (confusion possible avec un ouvrier travaillant sur la chaussée) (T.G.I. BRIVE, 6 février 1981).

. Le gyrophare en fonctionnement et un avertisseur sonore (spécial) en action, en ce qu'ils permettent d'identifier une voiture de police, tiennent lieu de marques distinctives de la qualité des occupants de cette voiture (Cass. crim., 23 février 1987).

➢ LA SOMMATION DE S'ARRÊTER

Elle doit désigner clairement le conducteur (gestes réglementaires d'arrêt, coups de sifflet, etc.). Ce dernier ne doit avoir aucun doute sur la nature de l'ordre qui lui est destiné. La connaissance de la sommation de s'arrêter est établie dès lors qu'un agent invite le conducteur à immobiliser son véhicule en lui adressant des signes au moyen des gestes réglementaires d'arrêt, de coups de sifflets, de signalisations lumineuses,…

La forme de l'ordre importe peu.

⚖ *Jurisprudences :*

. La connaissance non équivoque de l'obligation de s'arrêter est établie dès lors qu'un gendarme ou un policier, placé au milieu de la chaussée, invite le conducteur à immobiliser son véhicule en lui adressant des signes au moyen d'un projecteur et en faisant usage de son sifflet (Cass. crim., 11 mai 1989).

. L'ordre peut résulter d'un geste ou d'une quelconque attitude significative d'une obligation de s'arrêter (Cass. crim. 20 février 2007).

Ce délit ne saurait être retenu si une action violente ou dangereuse absorbe l'abstention ou le refus de s'arrêter.

⚖ *Jurisprudence :*

. Le fait de foncer au volant de son véhicule, utilisé comme une arme, sur les gendarmes en effectuant une marche avant et une marche arrière dangereuse et blessant ainsi un des gendarmes, caractérise le délit de violences volontaires aggravées (Cass. crim. 2 mai 2002).

➢ LE REFUS D'OBTEMPÉRER

Il est le fait du conducteur de tout véhicule ou ensemble de véhicules (article R. 412-6 du C.R.). Seul le conducteur du véhicule peut être poursuivi, cependant la responsabilité des passagers peut être retenue pour complicité de refus d'obtempérer à

© SDCP – Tous droits réservés

une sommation de s'arrêter. Elle peut se caractériser par le comportement du conducteur du véhicule, voire par celui des occupants.

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ VOLONTÉ DE NE PAS OBÉIR A UNE SOMMATION DE S'ARRÊTER

Le délit est constitué par le refus intentionnel du conducteur de s'arrêter. Cela suppose que l'ordre émis ait été clairement perçu.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

➢ ARTICLE L. 233-1-1 AL. 1 DU C.R.

Lorsqu'il a été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

Il s'agit du refus d'obtempérer commis par un conducteur qui conduit en violation d'une règle prévue par le code de la route. La violation de la règle de sécurité ou de prudence doit entraîner en soi une probabilité très importante d'accident corporel. Par ailleurs, le risque doit être causé à autrui. Les faits doivent donc être commis alors que des personnes sont présentes et sont susceptibles d'être victimes d'un préjudice physique grave.

Jurisprudence :

. Le fait de poursuivre sa route à très grande vitesse sur l'autoroute pour tenter de se soustraire au contrôle des agents de la force publique faisant des gestes non équivoques invitant à s'arrêter, a exposé les gendarmes ainsi que les personnes circulant sur l'autoroute à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente (Cass. crim. 21 mai 2008, 08-80.017).

➢ ARTICLE L. 233-1-1 AL. 2 DU C.R.

Lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement les personnes mentionnées au I de l'article L. 233-1 (fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions) à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	L. 233-1/I du C.R.		- 2 ans d'emprisonnement - 15 000 € d'amende
AGGRAVÉE		L. 233-1-1/I al. 1 du C.R.	Circonstance prévue au présent alinéa	- 5 ans d'emprisonnement - 75 000 € d'amende
		L. 233-1-1/I al. 2 du C.R.	Circonstance prévue au présent alinéa	- 7 ans d'emprisonnement - 1 000 000 € d'amende

NOTA : L'article L. 233-1 II précise que, nonobstant les articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour le délit prévu au I du présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour les autres infractions commises à l'occasion de la conduite du véhicule.

➢ TENTATIVE : NON

➢ COMPLICITÉ : OUI

© SDCP – Tous droits réservés

LE REFUS DE SE SOUMETTRE AUX VÉRIFICATIONS

Le fait pour tout conducteur de refuser de se soumettre à toutes vérifications prescrites concernant son véhicule ou sa personne constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article L. 233-2 / I du C.R. définit et réprime le refus de se soumettre aux vérifications.

NOTA : À l'exclusion des vérifications relatives à l'alcoolémie ou à l'usage de stupéfiants qui sont respectivement prévues et réprimées par les articles L. 234-8 et L. 235-3 du C.R.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

Les vérifications portent sur le respect des règles administratives et techniques afférentes à la conduite et à la circulation des véhicules. Elles sont effectuées par des agents munis des signes extérieurs de leurs fonctions sur la base des articles R. 233-1 et R. 233-3 du C.R.

- **LE REFUS**

Le refus est caractérisé lorsque le conducteur n'accepte pas de se soumettre aux injonctions du policier agissant en vertu des dispositions des articles R. 233-1 et R. 233-3 du C.R.

Le conducteur, après avoir été informé du motif du contrôle, exprime son refus verbalement ou de façon passive.

- **LES VÉRIFICATIONS**

  - Concernant la personne

    Les vérifications s'attachent essentiellement à la présentation d'un permis de conduire valable mais aussi de tout titre justifiant une autorisation de conduire. Ces vérifications effectuées en application du code de la route permettent de s'assurer du droit de conduire du conducteur en examinant les pièces administratives qu'il doit obligatoirement présenter.

  - Concernant le véhicule

    Il s'agit des vérifications portant sur le certificat d'immatriculation, l'attestation d'assurance, le procès-verbal de contrôle technique périodique et le cas échéant d'autres documents (ex : transport routier de marchandises,…).

    Elles peuvent également porter sur la présence, le bon état ou le bon fonctionnement de certains équipements réglementaires (éclairage, plaques d'immatriculation, gilet de haute visibilité et triangle de pré-signalisation,…).

III - ÉLÉMENT MORAL

- **REFUSER VOLONTAIREMENT ET EN CONNAISSANCE DE CAUSE DE SE SOUMETTRE AUX VÉRIFICATIONS**

Le délit est constitué par le refus intentionnel du conducteur. Il connaît les motifs du contrôle routier opérés mais ne défère pas volontairement.

© SDCP – Tous droits réservés

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **AUCUNE**

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	L. 233-2/I du C.R.		- 3 mois d'emprisonnement - 3 750 € d'amende

NOTA : D'autres peines sont prévues pour le refus de se soumettre aux vérifications spécifiques concernant l'alcool au volant et la conduite sous l'influence de produits stupéfiants. Ces faits constituent des infractions autonomes et non des circonstances aggravantes.

- **TENTATIVE : NON**
- **COMPLICITÉ : OUI**

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

LE DÉFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE

Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article L. 221-2 / I du C.R. définit et réprime le défaut de permis de conduire.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **UN CONDUCTEUR DE VÉHICULE**

L'article R. 221-1-1 / I du C.R. dispose que « nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre ».

- **UN DÉFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE**

Les articles R. 221-1-1 à R. 221-21 du C.R. définissent les règles de délivrance du permis de conduire et les articles R. 222-1 à R. 222-8 celles concernant les reconnaissances et équivalences.

L'article L. 221-1 du C.R. dispose que « sont assimilés au permis de conduire les titres qui, lorsque le permis de conduire n'est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules à moteur ».

Il précise que le brevet de sécurité routière n'entre pas dans le champ d'application de l'infraction définie à l'article L. 221-2 / I du C.R.

Il ne s'agit pas d'une non présentation du permis de conduire contrevenant aux dispositions de l'article R. 233-1 du C.R. mais du fait de ne pas être titulaire du permis de conduire. Il ne s'agit donc pas non plus d'une conduite malgré une suspension, une rétention, une annulation ou une interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire, contrevenant aux dispositions de l'article L. 224-16 du C.R.

L'article L. 221-2 I du C.R. prévoit une liste d'exceptions.

III - ÉLÉMENT MORAL

- **CONDUIRE VOLONTAIREMENT UN VÉHICULE SANS ÊTRE TITULAIRE DU PERMIS CORRESPONDANT A LA CATÉGORIE DUDIT VÉHICULE**

L'auteur agit intentionnellement et en toute connaissance de cause.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **ARTICLE L. 221-2-1 DU C.R.**

Défaut de permis de conduire tout en faisant usage d'un permis faux ou falsifié

© SDCP – Tous droits réservés

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	L. 221-2 / I du C.R.		- 1 an d'emprisonnement - 15 000 € d'amende
AGGRAVÉE		L. 221-2-1 / I du C.R.	Circonstance prévue au présent article	- 5 ans d'emprisonnement - 75 000 € d'amende

- **TENTATIVE : NON**
- **COMPLICITÉ : OUI**

VI - CONSTATATION DE L'INFRACTION

L'action publique peut être éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi dans les conditions prévues à l'article D. 45-3 du C.P.P.

Elle peut être applicable :

- au délit de conduite d'un véhicule sans permis
- ou avec un permis de conduire n'autorisant pas sa conduite.

L'infraction doit être constatée par un procès-verbal électronique dressé au moyen d'un appareil sécurisé (terminaux Néo).

Cette procédure doit être limitée aux cas ne laissant aucun doute sur la caractérisation de l'infraction et ne nécessitant pas d'investigations complémentaires.

Par contre, l'article 495-17 du C.P.P. dispose que la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle n'est pas applicable :

- si le délit a été commis par un mineur ;
- si le délit a été commis en état de récidive légale (en cas de mention au TAJ soit pour le même délit, soit pour un délit assimilé au titre de la récidive) sauf lorsque la loi en dispose autrement ;
- si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LE DÉFAUT D'ASSURANCE

Le fait, y compris par négligence, de mettre ou de maintenir en circulation un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile conformément aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances, constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article L. 324-2 / I du C.R. définit et réprime le défaut d'assurance.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **LES VÉHICULES CONCERNÉS PAR L'OBLIGATION DE S'ASSURER**

Toute personne dont la responsabilité peut être engagée en raison de la mise en circulation d'un véhicule à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques doit s'assurer. Il s'agit ici de couvrir les atteintes éventuelles aux personnes et aux biens en raison des dommages subis par des tiers.

Un contrat d'assurance doit être souscrit auprès d'une entreprise d'assurance agréée dans ce domaine.

- **UN DÉFAUT D'ASSURANCE**

Il peut être constitué dès que le véhicule est stationné sur la voie publique ou sur un parking privé dès lors que celui-ci est accessible à la circulation publique. Il est également constitué lorsque le contrat était résilié au moment des faits. Enfin, l'infraction est constituée lorsque l'assurance n'est pas ou n'est plus valable sachant que le défaut de paiement d'une prime n'entraîne pas immédiatement la suspension ou la résiliation d'un contrat d'assurance.

La charge de la preuve de la souscription d'une assurance repose sur le souscripteur qui peut la justifier par tout moyen.

III - ÉLÉMENT MORAL

- **CONDUIRE VOLONTAIREMENT UN VÉHICULE TOUT EN SACHANT QU'IL N'EST PAS ASSURE**

L'auteur agit intentionnellement et en toute connaissance de cause. Cependant, il est parfois retenu que la négligence peut suffire.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **AUCUNE**

© SDCP – Tous droits réservés

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	L. 324-2 / I du C.R.		- 3 750 € d'amende

ATTENTION : Ce délit, non sanctionné d'une peine d'emprisonnement, interdit l'application du cadre juridique de flagrance et la prise d'une mesure de garde à vue.

- **TENTATIVE : NON**
- **COMPLICITÉ : OUI**

VI - CONSTATATION DE L'INFRACTION

L'action publique peut être éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi dans les conditions prévues à l'article D. 45-3 du C.P.P.

Elle peut être applicable au défaut d'assurance.

L'infraction doit être constatée par un procès-verbal électronique dressé au moyen d'un appareil sécurisé (terminaux Néo).

Cette procédure doit être limitée aux cas ne laissant aucun doute sur la caractérisation de l'infraction et ne nécessitant pas d'investigations complémentaires.

Par contre, l'article 495-17 du C.P.P. dispose que la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle n'est pas applicable :

- si le délit a été commis par un mineur ;
- si le délit a été commis en état de récidive légale (en cas de mention au TAJ soit pour le même délit, soit pour un délit assimilé au titre de la récidive) sauf lorsque la loi en dispose autrement ;
- si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

LES DÉLITS RELATIFS AUX PLAQUES ET INSCRIPTIONS APPOSÉES SUR LES VÉHICULES

Constitue une infraction le fait :

- **de faire usage d'une plaque ou d'une inscription, exigée par les règlements en vigueur et apposée sur un véhicule à moteur ou une remorque, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé.**
- **de faire circuler, sur les voies ouvertes à la circulation publique un véhicule à moteur ou une remorque sans que ce véhicule soit muni des plaques ou inscriptions exigées par les règlements et, en outre, de déclarer un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire.**
- **de mettre en circulation un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur.**
- **de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers.**

I - ÉLÉMENT LÉGAL

Les articles L. 317-2 / I, L. 317-3 / I, L. 317-4 / I et L. 317-4-1 / I du C.R. définissent et répriment les délits relatifs aux plaques et inscriptions.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

Tout véhicule, au moment de sa fabrication, est doté de plaques et inscriptions apposées par le constructeur (marque, type, cylindrée, numéro de série, poids, etc.).

En outre, dès la première mise en circulation, l'acquéreur est tenu de faire installer des plaques reproduisant le numéro d'immatriculation inscrit sur le certificat d'immatriculation.

Les règles en la matière sont définies par les articles R. 317-8, R. 317-12 et R. 322-1 du C.R.

- **UN DÉFAUT DE RESPECT DES RÈGLES RELATIVES AUX PLAQUES ET INSCRIPTIONS**

  ↳ Article L. 317-2 / I du C.R.

  « Faire usage d'une plaque ou d'une inscription, exigée par les règlements en vigueur et apposée sur un véhicule à moteur ou une remorque, portant un numéro, un nom ou un domicile faux ou supposé ».

© SDCP – Tous droits réservés

Il s'agit de l'utilisation de « fausses plaques ». Cela peut se traduire par l'apposition de plaques d'immatriculation ou des inscriptions comportant des indications ne correspondant pas au certificat d'immatriculation.

- Article L. 317-3 / I du C.R.

« Faire circuler, sur les voies ouvertes à la circulation publique un véhicule à moteur ou une remorque sans que ce véhicule soit muni des plaques ou inscriptions exigées par les règlements et, en outre, de déclarer un numéro, un nom ou un domicile autre que le sien ou que celui du propriétaire ».

Il s'agit des véhicules démunis de plaques d'immatriculation pour lesquels le conducteur déclare de fausses informations concernant l'identification du véhicule ou du propriétaire.

- Article L. 317-4 / I du C.R.

« Mettre en circulation un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l'utilisateur ».

Jurisprudence :
. Il peut s'agir de l'utilisation des plaques d'immatriculation et des documents administratifs ad'hoc (talon et vignette d'assurance) d'un véhicule accidenté afin de mettre en service un autre véhicule non assuré (Cass. Crim., 15 février 1978).

- Article L. 317-4-1 / I du C.R.

« Mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers ».

Il s'agit de l'usurpation de plaque. C'est notamment utiliser un numéro d'immatriculation que l'on sait déjà attribué à un autre véhicule afin de commettre une ou plusieurs infractions pouvant entraîner des poursuites à l'encontre du titulaire du certificat d'immatriculation portant ce numéro.

III - ÉLÉMENT MORAL

- **CONSCIENCE ET VOLONTÉ DE NE PAS RESPECTER LES RÈGLES PRESCRITES EN MATIÈRE D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES**

L'auteur agit intentionnellement et en toute connaissance de cause.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **AUCUNE**

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	L. 317-2 / I du C.R.		- 5 ans d'emprisonnement - 3 750 € d'amende
		L. 317-3 / I du C.R.		
		L. 317-4 / I du C.R.		
		L. 317-4-1 / I du C.R.		- 7 ans d'emprisonnement - 30 000 € d'amende

© SDCP – Tous droits réservés

- **<u>TENTATIVE</u> : NON**
- **<u>COMPLICITÉ</u> : OUI**

La complicité est punissable au regard de l'infraction consommée, comme au regard de l'infraction tentée. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi et l'intention de s'associer à l'action de l'auteur principal.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LE DÉLIT DE GRAND EXCÈS DE VITESSE

Le fait pour tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal, constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article L. 413-1 / I du C.R. définit et réprime le délit de grand excès de vitesse.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

L'infraction d'excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h (contravention de 5ème classe définie par l'article R. 413-14-1 / I C.R.) devient un délit lorsqu'elle est commise en état de récidive dans les conditions prévues par l'article 132-11 du C.P.

Un élargissement du délai et des cas de délits assimilés en matière de récidive ont été mis en place.

- **UN DÉPASSEMENT DE LA VITESSE MAXIMALE AUTORISÉE ÉGAL OU SUPÉRIEUR À 50 KM/H**

  Il s'agit du dépassement de la vitesse maximale à laquelle est limité le conducteur ou la catégorie du véhicule contrôlé sur une section de route considérée ou en fonction de circonstances particulières.

- **UNE COMMISSION EN ÉTAT DE RÉCIDIVE**

  - Article 132-11 al. 2 du C.P.

    « Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine. »

    Le délai de la récidive est donc porté de 1 an à 3 ans pour cette infraction.

  - Article 132-16-2 al. 2 du C.P.

    Les délits prévus aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16, L. 224-17, L. 233-1, L. 233-1-1, L. 234-1, L. 234-8, L. 234-16, L. 235-1, L. 235-3 et L. 413-1 du code de la route ainsi qu'à l'article 434-41 du présent code sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

    C'est-à-dire que l'excès de vitesse égal ou supérieur à 50 km/h devient délictuel lorsqu'il est commis après ces mêmes faits ou les infractions listées supra.

III - ÉLÉMENT MORAL

- **CONSCIENCE ET VOLONTÉ DE COMMETTRE UN DÉPASSEMENT DE LA VITESSE MAXIMALE AUTORISÉE ÉGAL OU SUPÉRIEUR À 50 KM/H EN RÉCIDIVE**

  Il s'agit d'une infraction intentionnelle.

© SDCP – Tous droits réservés

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **AUCUNE**

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	L. 413-1 / I du C.R.		- 3 mois d'emprisonnement - 3 750 € d'amende

- **TENTATIVE : NON**
- **COMPLICITÉ : OUI**

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

LE RODÉO MOTORISÉ

Le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires du code de la route dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique est un rodéo motorisé et constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article L. 236-1 du C.R. définit et réprime le rodéo motorisé.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ **CONDUITE D' UN VÉHICULE TERRESTRE À MOTEUR**

Tous les véhicules terrestres à moteur sont concernés qu'ils soient ou non soumis à réception.

➢ **DES MANŒUVRES RÉPÉTÉES CONSTITUANT DES VIOLATIONS D'OBLIGATIONS DE SÉCURITÉ OU DE PRUDENCE**

Les violations d'obligations particulières de sécurité ou de prudence doivent être prévues par des dispositions législatives et réglementaires. Les faits peuvent être commis dans tous les lieux où le code de la route s'applique. Sont visées les voies ouvertes à la circulation publique mais aussi certaines voies privées, aires de stationnement d'un centre commercial, dunes non ouvertes à la circulation publique, voies privées adjacentes à des entrepôts, voies privées desservant un lotissement, voies de sortie d'un parking privé à usage public ou la cour d'une gare. Sont également considérées comme ouvertes à la circulation publique pour l'application du code de la route, certaines voies privées dès lors que l'accès est libre.

Une manœuvre dangereuse unique ne permet pas de caractériser l'infraction. Ces violations doivent intervenir de façon répétée.

↳ *Exemples :*

. ne pas respecter l'arrêt imposé par plusieurs feux rouges fixes de suite

. circuler à plusieurs reprises sur la voie opposée au sens de circulation malgré une ligne blanche continue.

Ces violations, ainsi que leur caractère répété, doivent être relevés par les policiers pour caractériser l'infraction.

➢ **UN DANGER POUR LA SÉCURITÉ DES USAGERS OU UN TROUBLE À LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE**

Il n'est pas exigé que le comportement ait directement causé un risque immédiat de mort ou de blessure grave contrairement à l'infraction de risque causé à autrui.

Il suffit de caractériser la compromission de la sécurité des autres.

↳ *Exemple :*

. véhicules arrivant dans l'autre sens, piétons à proximité immédiate.

© SDCP – Tous droits réservés

Les usagers de la route peuvent être des tiers, comme les piétons ou les conducteurs extérieurs au rodéo, mais également les autres conducteurs participant eux-mêmes au rodéo motorisé.

Le trouble à la tranquillité publique peut résulter de la nature des comportements relevés par les forces de l'ordre.

- *Exemple :*

. des nuisances sonores excessives, blocage de la circulation.

L'exploitation, a posteriori, d'images de vidéoprotection pourra permettre de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction.

III - ÉLÉMENT MORAL

- **VIOLATION MANIFESTEMENT DÉLIBÉRÉE ET RÉPÉTÉE D'OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DE SÉCURITÉ OU DE PRUDENCE**
- **CONSCIENCE DE COMPROMETTRE LA SÉCURITÉ DES USAGERS DE LA ROUTE OU DE TROUBLER LA TRANQUILLITÉ PUBLIQUE**

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **ARTICLE L.236-1 II DU C.R. (PREMIER DEGRÉ D'AGGRAVATION)**
  - Lorsque les faits sont commis en réunion.
- **ARTICLE L.236-1 III DU C.R. (DEUXIÈME DEGRÉ D'AGGRAVATION)**
  - Lorsqu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que la personne a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir ces faits.
  - Lorsque la personne se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du code de la route ou lorsque cette personne a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir ces faits.
  - Lorsque le conducteur n'était pas titulaire du permis de conduire exigé par la loi ou le règlement ou que son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu.
- **ARTICLE L.236-1 IV DU C.R. (TROISIÈME DEGRÉ D'AGGRAVATION)**
  - En cas de cumul d'au moins deux des circonstances aggravantes du III.

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	L. 236-1/I du C.R.		- 1 an d'emprisonnement - 15 000 € d'amende
AGGRAVÉE		L 236-1/ II du C.R.	Circonstance prévue au présent aliéna	- 2 ans d'emprisonnement - 30 000 € d'amende
		L. 236-1/III du C.R.	Une des circonstances prévues au présent alinéa	- 3 ans d'emprisonnement - 45 000 € d'amende
		L. 236-1/IV du C.R.	Deux ou plus des circonstances prévues au III du présent alinéa	- 5 ans d'emprisonnement - 75 000 € d'amende

© SDCP – Tous droits réservés

- L'article L. 236-3 du C.R. prévoit la confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction. Si la juridiction ne souhaite pas prononcer cette peine, elle devra motiver cette décision.
- L'article L. 325-1-2 du C.R. permet l'immobilisation administrative et la mise en fourrière du véhicule, et ce sans autorisation préalable du procureur de la République qui devra néanmoins être informé immédiatement par tout moyen de cette décision.

- **TENTATIVE : NON**

- **COMPLICITÉ : OUI**

En vertu des articles 121-6 et 121-7 du C.P., il est possible que certaines personnes soient désignées comme complices du conducteur.

L'article L. 236-2 du C.R. érige en infraction autonome le fait d'inciter à la participation à un rodéo, de l'organiser ou d'en faire la promotion.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

L'INCITATION, L'ORGANISATION ET LA PROMOTION DES RODÉOS MOTORISÉS

Le fait d'inciter directement une personne à participer à un rodéo motorisé, d'organiser un rassemblement destiné à cette pratique et en faire, par tout moyen, la promotion constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article L.236-2 du C.R. définit et réprime l'incitation, l'organisation et la promotion d'un rodéo motorisé.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

Cet article a été créé afin d'empêcher en amont la commission d'un rodéo motorisé.

- **INCITER DIRECTEMENT UNE PERSONNE À PARTICIPER À UN RODÉO MOTORISÉ**

  L'incitation est une provocation directe à commettre un fait.

- **ORGANISER UN RASSEMBLEMENT DESTINÉ À PERMETTRE LA COMMISSION D'UN RODÉO MOTORISÉ EN RÉUNION**

  Il s'agit d'organiser un rassemblement destiné à permettre la commission des faits mentionnés au II de l'article L. 236-1 du C.R.

- **FAIRE LA PROMOTION, PAR TOUT MOYEN, D'UN RODÉO MOTORISÉ , OU D'UN RASSEMBLEMENT DESTINÉ À PERMETTRE LA COMMISSION D'UN RODÉO MOTORISÉ EN RÉUNION**

  Cette promotion désigne le fait de faire apparaître un comportement ou une pratique sous un jour favorable. Elle peut se faire en utilisant l'ensemble des moyens de communication et ainsi de couvrir la promotion des rodéos effectuée via les réseaux sociaux.

- **MÊME SI L'INCITATION, L'ORGANISATION OU LA PROMOTION N'A PAS ÉTÉ SUIVIE D'EFFET**

  L'infraction est caractérisée même si le rodéo motorisé n'a pas eu lieu. Il s'agit d'une infraction formelle qui se réalise par le simple accomplissement des actes, sans qu'il soit besoin qu'ils soient suivis d'effet.

III - ÉLÉMENT MORAL

- **VOLONTÉ :**
  - d'inciter à participer à un rodéo motorisé,
  - ou d'organiser un rassemblement destiné à permettre la commission d'un rodéo motorisé en réunion,
  - ou de faire la promotion d'un rodéo motorisé ou d'un rassemblement destiné à permettre la commission d'un rodéo motorisé en réunion.

© SDCP – Tous droits réservés

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **AUCUNE**

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	L. 236-2 du C.R.		- 2 ans d'emprisonnement - 30 000 € d'amende

  - L'article L. 236-3 du C.R. prévoit la confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l'infraction. Si la juridiction ne souhaite pas prononcer cette peine, elle devra motiver cette décision.
  - L'article L. 325-1-2 du C.R. permet l'immobilisation administrative et la mise en fourrière du véhicule, et ce sans autorisation préalable du procureur de la République qui devra néanmoins être informé immédiatement par tout moyen de cette décision.

- **TENTATIVE : NON**
- **COMPLICITÉ : OUI**

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

ACADÉMIE
DE POLICE

Sous-Direction des Compétences et du Pilotage

La Documentation Professionnelle de la PN

Tél. 04 73 19 52 58
academie-sdcp-docpro-pn@interieur.gouv.fr

Consultez le site de la DocPro

http://docpro-pn.minint.fr

DOCPRO
Documentation professionnelle de la
POLICE NATIONALE

Impression
Académie de Police - site de Clermont-Ferrand